

0017962-22.2013.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÂNDERSON LIRA SANTIAGO e outros

Juiz de Direito: Dr. SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

FELIPE EUGÊNIO MARCELINO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 69 do Código Penal, artigo 14 e 16, parágrafo único, inciso IV, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Em 21 de fevereiro de 2022 estes autos estão conclusos ao(a) MM(a). Juiz(a) de Direito SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO.

Processo nº:

0017962-22.2013.8.26.0506 Controle nº 2013/000547

Classe – Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÂNDERSON LIRA SANTIAGO e outros

Juiz de Direito: Dr. SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

FELIPE EUGÊNIO MARCELINO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 69 do Código Penal, artigo 14 e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, porque trazia consigo, para fornecer a terceiros, 459g da droga metil benzoil ecgonina (cocaína), apresentando-se em uma única porção compactada (crack), e ainda portava pistola calibre 380, de uso permitido, da marca Taurus, com quatro cartuchos íntegros, mais um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração raspada, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

No decurso do processo penal, em aditamento regularmente recebido, houve incluída a associação do acusado acima mencionado para a prática de tráfico de drogas, incluindo-se, então, o artigo 35, da Lei n. 11.343/06 (fls.226).

A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 12 de abril de 2013 (fls. 93). O processo seguiu seus trâmites regulares e por sentença publicada em 04 de julho de 2016 (fls.3940), o acusado Felipe Eugênio Marcelino foi condenado ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 270 (duzentos e setenta) dias-multa, cada qual fixado no valor mínimo, monetariamente corrigido desde a data do fato, como incurso nos art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 14 e 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei nº 10.826/03 e foi absolvido do crime descrito no art. 35, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

O v.Acórdão de fls.485/496 deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena pela prática do crime de tráfico de drogas para dois anos e seis meses de reclusão e para o crime de porte ilegal de arma de fogo para três anos de reclusão.

A sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 24 de janeiro de 2018 (fls.498) e para a Defesa em 23 de abril de 2018 (fls.502).

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

As penas definitivas impostas pelo v.acórdão - dois anos e seis meses de reclusão (crime de tráfico de drogas) e três anos de reclusão (crime de porte ilegal de arma de fogo) - têm prazo prescricional de oito anos, reduzido pelo metade, haja vista a menoridade relativa do sentenciado à época dos fatos, a teor do disposto no artigo 109, inciso IV, combinado com o artigo 115, ambos do Código Penal.

Desse modo, observando-se como termo inicial da contagem da prescrição a data do trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação (artigo 112, inciso I, do Código Penal), qual seja, 24 de janeiro de 2018 (fls.498), cumpre reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, uma vez que decorreram mais de quatro anos entre o marco inicial (24 de janeiro de 2018) e a presente data.

Consigne-se ainda que o sentenciado foi considerado primário, por isso que impertinente o acréscimo previsto no artigo 110, caput, do Código Penal, certo ainda não constar reincidência posterior apta à interrupção do prazo prescricional (artigo 117, inciso VI, do Código Penal), consoante folha de antecedentes atualizada juntada nos autos, igualmente não constando prisão por outro motivo que determinasse suspensão do prazo prescricional (artigo 116, parágrafo único, do Código Penal).

Posto isso, com fundamento no artigo 61, do Código de Processo Penal e nos termos do artigo 109, inciso IV, combinado com o artigo 115, artigo 110, parágrafo 1º, e artigo 112, inciso I, todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória e, conseqüentemente, julgo extinta a punibilidade de FELIPE EUGÊNIO MARCELINO, qualificado nos autos, e assim o faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal.

Transitada em julgado, feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Ribeirão Preto, 21 de fevereiro de 2022.

DATA

Em 21 de fevereiro de 2022 em cartório me foram entregues estes autos. Eu, escrevente, subscrevi.